

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO AG021'26PM1:54

pmck

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 553

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 553.

La Resolución del Senado 553, según referida, propone ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales, carga de trabajo, escalas salariales, compensaciones económicas y el estado de la salud mental de los profesionales del derecho que ejercen como abogados de oficio y pro bono en el sistema de justicia de Puerto Rico; evaluar el impacto del sistema de designación automática y la falta de especialización; examinar los riesgos éticos, disciplinarios y de impericia profesional derivados del volumen excesivo de casos; auscultar la viabilidad de implementar seguros de responsabilidad profesional subvencionados, convalidación de créditos de educación jurídica continua y exenciones contributivas; investigar la rigidez procesal del sistema de excusas judiciales y el impacto financiero sobre la práctica independiente; estudiar las disparidades geográficas y la carga laboral institucional fuera del Área Metropolitana; identificar mecanismos de colaboración con las clínicas jurídicas universitarias; y para otros fines relacionados.

La Comisión reconoce la importancia constitucional del derecho a una representación legal adecuada y efectiva y el rol esencial que desempeñan los profesionales del derecho que brindan servicios a personas que no cuentan con los

d

recursos económicos necesarios para contratar representación legal. De igual forma, reconoce la labor realizada por entidades como la Sociedad para Asistencia Legal, Servicios Legales de Puerto Rico y los abogados y abogadas de la práctica privada que participan en los mecanismos de representación legal de oficio y servicios pro-bono.

No obstante, esta Comisión entiende que gran parte de las materias objeto de investigación corresponden al ámbito administrativo y operacional de la Rama Judicial, particularmente, aquellas relacionadas con el funcionamiento del sistema de asignaciones de oficio: el módulo de asignaciones, criterios de designación, procedimientos de relevo, tarifas de compensación y los mecanismos internos de supervisión.

El sistema de asignación de abogados y abogadas de oficio no opera en ausencia de regulación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el ejercicio de su facultad inherente para reglamentar la profesión jurídica y establecer los procedimientos necesarios para la sana administración de la justicia, aprobó mediante la Resolución ER-2018-04 de 12 de octubre de 2018 el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020. Dicho Reglamento estableció un marco uniforme para la administración del sistema de asignaciones de oficio, incluyendo disposiciones relacionadas con la selección y asignación de abogados y abogadas, los deberes y responsabilidades, los mecanismos de cumplimiento y la organización del banco de abogados y abogadas de oficio.

El Tribunal Supremo ha realizado enmiendas a dicho marco reglamentario con el propósito de ajustar y fortalecer el funcionamiento del sistema. Entre estas se encuentran las enmiendas aprobadas mediante la Resolución ER-2020-01 de 5 de febrero de 2020 y la Resolución ER-2022-03 de 28 de diciembre de 2022, dirigidas a atender aspectos relacionados con la administración y operación del sistema de abogados y abogadas de oficio.

Ante la existencia de este marco reglamentario, y luego de evaluar y analizar la presente Resolución, la Comisión entiende que la medida no identifica qué deficiencia específica del sistema vigente permanece sin atender ni qué aspecto requiere una intervención legislativa adicional. Si bien siempre pueden existir oportunidades para



mejorar la prestación de servicios legales de oficio, resulta necesario distinguir entre aquellos asuntos que requieren una modificación legislativa y aquellos relacionados con la implementación, administración o evaluación continua de un sistema que ya cuenta con mecanismos establecidos.

La Comisión reconoce que los abogados y abogadas que participan en la prestación de servicios legales de oficio y pro bono tienen un rol fundamental en garantizar el acceso a la justicia y conforme a ello, es necesario que cuenten con condiciones adecuadas para un desempeño eficiente. No obstante, estos profesionales ejercen su función dentro de escenarios distintos, con responsabilidades, estructuras administrativas y condiciones de trabajo diferentes. Por esta razón, cualquier evaluación sobre los retos que enfrentan debe considerar las particularidades de cada uno, de manera que las alternativas que se propongan respondan a las circunstancias específicas aplicables.

La Comisión también toma en consideración que parte de los asuntos planteados en la Resolución relacionados con la competencia profesional, diligencia, responsabilidad ética, calidad de la representación legal y posibles actuaciones constitutivas de impericia profesional se encuentran regulados dentro del marco disciplinario aplicable a la profesión jurídica. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante la Resolución ER-2022-03 de 28 de diciembre de 2022, aprobó los Nuevos Cánones de Ética Profesional, los cuales actualizaron las normas que rigen la conducta de los abogados y abogadas en Puerto Rico. Dicho cuerpo normativo establece los deberes profesionales que deben observar quienes ejercen la abogacía, incluyendo las obligaciones relacionadas con la competencia, diligencia, comunicación efectiva con los clientes y la prestación adecuada de servicios legales.

En consecuencia, aunque la Comisión reconoce la importancia de garantizar una representación legal competente y efectiva, entiende que cualquier señalamiento relacionado con incumplimientos éticos o deficiencias en el desempeño profesional debe analizarse inicialmente dentro de los mecanismos disciplinarios y reglamentarios



establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A esos fines, la Resolución no plantea asuntos nuevos que requieran una intervención legislativa.

De otra parte, cabe mencionar que los mecanismos de compensación aplicables a los distintos componentes del sistema de asistencia legal en Puerto Rico no responden a una estructura uniforme. En el caso de los abogados y abogadas de oficio que participan de la práctica privada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido mediante reglamentación los parámetros aplicables a la compensación por los servicios prestados, incluyendo las enmiendas aprobadas mediante la Resolución ER-2022-03 de 28 de diciembre de 2022, que aumentaron las tarifas de compensación aplicables a determinadas gestiones realizadas dentro del sistema de oficio.

Por otro lado, entidades como la Sociedad para Asistencia Legal y Servicios Legales de Puerto Rico operan bajo estructuras administrativas y presupuestarias propias, por lo que cualquier evaluación sobre sus escalas salariales, beneficios o condiciones laborales requiere considerar sus circunstancias particulares y sus respectivas fuentes de financiamiento.

En consecuencia, la Comisión entiende que una evaluación legislativa sobre compensaciones y condiciones laborales no debe partir de la premisa de que existe una deficiencia uniforme en todo el sistema de asistencia legal.

La Comisión reconoce la importancia de mantener altos estándares de ética profesional, competencia jurídica, responsabilidad y disciplina dentro de la profesión legal. No obstante, estos asuntos ya cuentan con mecanismos establecidos dentro del ordenamiento jurídico y profesional vigente, los cuales permiten atender situaciones relacionadas con la conducta, desempeño y cumplimiento de los deberes éticos de los abogados y abogadas.

El Senado de Puerto Rico posee la facultad de investigar asuntos de interés público y aprobar legislación cuando exista una necesidad identificada. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse cuando exista una situación concreta que requiera una respuesta legislativa determinada. La medida ante la consideración de esta Comisión no identifica una



disposición legal que deba modificarse, una autoridad adicional que deba concederse o una deficiencia específica que requiera acción por parte de este Cuerpo Legislativo.

La Comisión reconoce que fortalecer el acceso a la justicia y apoyar a quienes ofrecen servicios legales a personas de escasos recursos son objetivos importantes. No obstante, cualquier reforma en esta área debe estar basada en un análisis que permita identificar claramente los problemas existentes, sus causas y las medidas necesarias para atenderlos.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 553.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'TR Schatz', is positioned above the printed name.

Thomas Rivera Schatz
Presidente